

Einheiten und Geldwäscheprävention

Kreditnehmer-/Betreuungseinheiten, wirtschaftlich Berechtigter und Sorgfaltspflichten nach GwG

Mehrere Firmenkunden eines Inhabers sind oft mehr als Einzelengagements – aufsichtsrechtlich können sie eine Kreditnehmereinheit bilden, und hinter jeder juristischen Person steht ein wirtschaftlich Berechtigter, der identifiziert werden muss. In diesem Modul lernen Sie, Beteiligungsstrukturen zu lesen, Einheiten regelkonform zu bilden, den wirtschaftlich Berechtigten über Beteiligungsketten zu ermitteln und Verdachtsmomente nach GwG zu erkennen und richtig zu eskalieren – ohne selbst Entscheidungen zu treffen,

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE	DAUER	VERSION
K-A06 Neugeschäft & gesetzliche Sorgfaltspflichten	Teilnehmerliche Assistenz	90 Min.	v0.1

Theorie-Input: Kreditnehmereinheit – Zweck und Bildungsregeln

Im Kreditgeschäft kann ein Firmeninhaber mehrere eigenständige GmbHs betreiben. Zivilrechtlich handelt es sich um getrennte Personen. Aufsichtsrechtlich interessiert aber, ob wirtschaftliche Risiken konzentriert sind – denn wenn eine Gesellschaft strauchelt, zieht sie oft die anderen mit. Genau dafür existiert das Konzept der **Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG** (Kreditwesengesetz ^{Q032}).

Zweck: Die Zusammenfassung mehrerer Kreditnehmer zu einer Einheit dient der Begrenzung von Klumpenrisiken und ist Voraussetzung für die korrekte Ermittlung von Großkrediten. Die Kreditnehmereinheit selbst regelt § 19 Abs. 2 KWG ^{Q032}; die Großkredit-Schwelle stammt aus dem europäischen Aufsichtsrecht: Überschreitet das Gesamtengagement einer Einheit **10 % der anrechenbaren Eigenmittel** des Instituts, liegt ein **Großkredit** im Sinne von **Art. 392 CRR** ^{Q034} vor, der besondere Melde- und Beschlusspflichten auslöst (§ 13 KWG i. V. m. Art. 392 ff. CRR).

Wer bildet die Einheit? Die Assistenz **erkennt** die Verbindungen und bereitet die Struktur auf; die **rechtliche Beurteilung und die verbindliche Bildung der Kreditnehmereinheit liegen bei der Marktfolge/Compliance** – nicht bei der Assistenz. Sie liefert die Zuarbeit und markiert offene Fragen.

Wann bilden mehrere Kreditnehmer eine Einheit? § 19 Abs. 2 KWG kennt zwei Tatbestände:

Tatbestand	Beschreibung	Praxisbeispiel
Beherrschung	Eine Person/Gesellschaft hält direkt oder indirekt die Mehrheit der Stimmrechte oder übt auf andere Weise beherrschenden Einfluss aus.	Inhaber A hält 100 % an GmbH 1 und 80 % an GmbH 2 – beide sind mit A und miteinander zu einer Einheit zusammenzufassen.
Wirtschaftliche Abhängigkeit	Eine Gesellschaft ist wirtschaftlich von einer anderen abhängig (z. B. Hauptabnehmer, Hauptlieferant), sodass die finanzielle Schwierigkeit der einen die andere in ihrer Existenz gefährdet.	Handels-GmbH, die 90 % ihres Umsatzes an eine einzige Produktions-GmbH desselben Inhabers liefert.

Wichtige Abgrenzung:

Die Kreditnehmereinheit ist ein **aufsichtsrechtliches Konzept** – sie bestimmt, wie Kreditengagements gemessen und gemeldet werden. Sie sagt nichts darüber aus, wie die Betreuung organisiert ist.

Theorie-Input: Betreuungseinheit – vertriebliche Zusammenfassung

Die **Betreuungseinheit** ist ein **vertriebliches und organisatorisches Konzept** ohne aufsichtsrechtliche Grundlage. Sie fasst alle Engagements, die ein Berater für eine Unternehmensgruppe oder einen Inhaber betreut, zusammen – unabhängig davon, ob eine Kreditnehmereinheit vorliegt.

Merkmal	Kreditnehmereinheit	Betreuungseinheit
Rechtsgrundlage	§ 19 Abs. 2 KWG ^{Q032}	Interne Bankorganisation (keine gesetzliche Grundlage)
Zweck	Risikobegrenzung, Großkreditermittlung	Effiziente Betreuung, Gesamtüberblick Berater
Wer entscheidet?	Aufsichtsrechtliche Prüfung (Marktfolge/Compliance)	Berater und Teamleitung
Konsequenzen bei Überschreitung	Melde-/Beschlusspflichten, Limite	Organisatorische Anpassung (z. B. anderer Berater)

Praxishinweis – Wo steht das in agree? Beide Zusammenfassungen werden in agree abgebildet, aber an unterschiedlichen Stellen: die **Betreuungseinheit** als organisatorische Zuordnung am Engagement/Berater, die **Kreditnehmereinheit** als aufsichtsrechtliche Risikoeinheit. Verwechseln Sie die beiden Felder nicht – ein gemeinsamer Betreuer bedeutet nicht automatisch eine Kreditnehmereinheit (und umgekehrt). Wie die Felder in Ihrer agree-Installation genau heißen, lassen Sie sich einmalig zeigen (Vertiefung Systembedienung: VA03).

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION mehrere Gesellschaften eines Inhabers im Bestand geführt werden

EMPFEHLUNG mit dem Berater klären, ob eine Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG zu bilden ist, und sicherstellen, dass alle Einzelengagements unter derselben Einheit erfasst sind – nicht nur in der Betreuungseinheit

Theorie-Input: Wirtschaftlich Berechtigter – Ermittlung nach GwG

Das **Geldwäschegesetz (GwG)** ^{Q212} verpflichtet Kreditinstitute, bei jedem Vertragsabschluss den **wirtschaftlich Berechtigten (wB)** zu identifizieren. Der wirtschaftlich Berechtigte ist die natürliche Person, die hinter einem Kunden steht und die Transaktion letztlich kontrolliert oder von ihr profitiert.

Schwellenwert: Eine natürliche Person gilt als wirtschaftlich Berechtigter, wenn sie direkt oder indirekt mehr als **25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte** hält oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (§ 3 Abs. 2 GwG ^{Q212}).

Mehrstufige Beteiligungsketten: Bei zwischengeschalteten Gesellschaften wird die Beteiligung durchgerechnet. Hält Person A 80 % an Holding H, die wiederum 60 % an der GmbH hält, beträgt die durchgerechnete Beteiligung von A an der GmbH 48 % ($0,8 \times 0,6$) – A ist wirtschaftlich Berechtigter.

Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter: Kann trotz aller Ermittlungen kein wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden (z. B. bei breit gestreutem Anteilsbesitz), ist der **gesetzliche Vertreter** (Geschäftsführer, Vorstand) als fiktiver wB zu behandeln und zu dokumentieren (§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG ^{Q212}).

Transparenzregister: Bei der Neuanlage einer juristischen Person bzw. eingetragenen Vereinigung ist ein **Nachweis aus dem Transparenzregister einzuholen** (§ 11 Abs. 5 GwG ^{Q212}) und mit den eigenen Ermittlungen abzugleichen; der Abgleich ist zu dokumentieren (BaFin AuA ^{Q214}). Stellt die Assistenz eine **Unstimmigkeit** fest – die eigenen Erkenntnisse weichen vom Registereintrag ab –, ist diese als **Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG ^{Q212}** zu erfassen; die Meldung selbst veranlasst der Geldwäschebeauftragte. Ist die Gesellschaft **gar nicht im Transparenzregister eingetragen** (in der Praxis nicht selten), ist auch das eine meldepflichtige Unstimmigkeit – nicht einfach ignorieren, sondern dokumentieren und an den Geldwäschebeauftragten weitergeben.

Zusammenfassung Ermittlungsschritte:

Schritt	Frage	Ergebnis/Konsequenz
1	Hält eine natürliche Person direkt > 25 %?	Ja → wB identifiziert
2	Hält eine natürliche Person indirekt > 25 % (Kette durchrechnen)?	Ja → wB identifiziert
3	Übt jemand auf vergleichbare Weise Kontrolle aus?	Ja → wB identifiziert
4	Niemand ermittelbar (z. B. Streubesitz)?	Fiktiver wB = gesetzlicher Vertreter; dokumentieren
5	Transparenzregister-Abgleich	Stimmigkeit prüfen; Abweichung melden und dokumentieren

Theorie-Input: Geldwäscheprävention im Innendienst

Geldwäsche ist der Prozess, durch den illegal erlangtes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust wird. Das GwG verpflichtet Kreditinstitute zu **allgemeinen Sorgfaltspflichten** (§§ 10–11 GwG ^{Q212}) und – bei erhöhtem Risiko – zu **verstärkten Sorgfaltspflichten** (§ 15 GwG ^{Q212}) sowie zur Meldung von Verdachtsfällen (§ 43 GwG ^{Q212}).

Was kann der Innendienst tun? Verdachtsmomente erkennen – nicht selbst bewerten und nicht selbst handeln. Die Entscheidung über Meldungen und Maßnahmen trifft ausschließlich der **Geldwäschebeauftragte** (intern bestellte Person nach § 7 GwG ^{Q212}). Er entscheidet auch, ob eine **Verdachtsmeldung an die FIU** (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Generalzolldirektion) erstattet wird (§ 43 Abs. 1 GwG ^{Q212}) – die Meldung bleibt also nicht im Haus, sondern geht an eine staatliche Stelle.

Typische Verdachtsmomente im Firmenkundeninnendienst:

Signal	Warum verdächtig?
Hohe Bareinzahlungen ohne erkennbaren Geschäftsbezug	Typisches Merkmal für Bargeld-Einschleusung (Placement)
Viele kleine Transaktionen kurz unter gängigen Meldeschwellen	Strukturieren/Smurfing – bewusstes Umgehen von Meldepflichten

Signal	Warum verdächtig?
Zahlungen aus/in Länder ohne plausiblen Geschäftsbezug (Hochrisikoländer)	Hinweis auf verschleierte Herkunft oder Zielort
Schnell wechselnde Eigentümer- oder Geschäftsführerstruktur ohne nachvollziehbare Begründung	Verstecken des wahren wirtschaftlich Berechtigten
Inkonsistente Angaben zu Geschäftsmodell oder Herkunft der Mittel	Falschangaben bei Anbahnung oder laufender Beziehung
Unternehmensstruktur unüblich komplex ohne erkennbaren wirtschaftlichen Zweck	Verschleierung von Eigentumsverhältnissen
Vermischung von privatem und geschäftlichem Zahlungsverkehr (private Ausgaben über das Firmenkonto, Firmengeld auf Privatkonten)	Erschwert die Mittelherkunfts-Nachvollziehbarkeit; im Innendienst häufig sichtbar
Auftreten einer Person, die offensichtlich nicht selbst entscheidet (Strohmann-Verdacht) – handelnde Person weicht von der wirtschaftlich berechtigten ab	Verdeckung des wahren wirtschaftlich Berechtigten

Tipping-off-Verbot (§ 47 GwG ^{Q212}): Es ist ausdrücklich verboten, einen Kunden oder Dritten darüber zu informieren, dass ein Verdacht gemeldet wurde oder eine Untersuchung läuft. Ein Hinweis an den Kunden – selbst in gut gemeinter Absicht – ist strafbar. Erscheint ein Kundenkontakt während einer laufenden Prüfung unvermeidbar, ist vorab Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten zu halten.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION ein Verdachtsmoment wahrgenommen wird (unübliche Transaktion, inkonsistente Angaben, strukturierter Barverkehr)

EMPFEHLUNG den Vorgang schriftlich dokumentieren, nichts am Ablauf ändern und unverzüglich den Geldwäschebeauftragten informieren – NICHT den Kunden ansprechen (Tipping-off-Verbot)

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION der Berater Druck macht, eine Stammdatenänderung oder Transaktion trotz eines erkannten Verdachts „einfach durchzuführen“

EMPFEHLUNG freundlich, aber bestimmt auf Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten bestehen – die GwG-Sorgfaltspflicht steht über dem Berater-Wunsch und ist nicht ermessensabhängig. Die Verantwortung der Assistenz ist abgesichert, wenn sie dokumentiert und eskaliert; im Zweifel die Teamleitung hinzuziehen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNG

SITUATION der wirtschaftlich Berechtigte nicht eindeutig ermittelt werden kann

EMPFEHLUNG alle Ermittlungsschritte dokumentieren, den fiktiven wB (gesetzlichen Vertreter) festhalten und den Berater sowie ggf. den Geldwäschebeauftragten informieren – die Abschlussentscheidung über Annahme oder Ablehnung des Kunden trifft nicht die Assistenz

Praxisfall: Beteiligungsstruktur Muster Holding

Ausgangslage (anonymisiert)

Sie bearbeiten im Innendienst der VR-Bank Musterregion eG einen Neukundenvorgang. Antragsteller ist die **Muster Transport GmbH** mit Sitz in Musterregion. Der Berater reicht die Struktur zur Vorbereitung ein. Folgende Gesellschaften und Personen sind beteiligt:

Beteiligungsstruktur:

Kenndaten:

- Muster Transport GmbH: GF = Georg Muster; Jahresumsatz 3,2 Mio. EUR; Bestandskredit: bisher keiner; Neuantrag 750 TEUR
- Muster Logistik GmbH: GF = Georg Muster; Bestandskredit 400 TEUR bei VR-Bank Musterregion eG
- Muster Spedition GmbH: GF = Sandra Muster; Bestandskredit 200 TEUR bei VR-Bank Musterregion eG; Hauptauftraggeber: Muster Logistik GmbH (80 % des Umsatzes)
- Muster Holding GmbH: GF = Georg Muster; kein eigenes Kreditengagement

Ihre Aufgabe als Assistenz: Vorbereitung der Einheitenprüfung und Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten.

AB-1: KREDITNEHMEREINHEIT AUS BETEILIGUNGSSTRUKTUR ABLEITEN

Anleitung: Prüfen Sie die Beteiligungsstruktur nach § 19 Abs. 2 KWG. Tragen Sie für jede Gesellschaft ein, ob sie in die Kreditnehmereinheit einzubeziehen ist, und begründen Sie es kurz.

Gesellschaft/Person	Einbeziehen? (Ja/Nein)	Begründung (Beherrschung oder wirtschaftl. Abhängigkeit?)
Georg Muster (persönlich)	_____	_____
Muster Holding GmbH	_____	_____
Muster Transport GmbH	_____	_____
Muster Logistik GmbH	_____	_____
Muster Spedition GmbH	_____	_____

Gesellschaft/Person	Einbeziehen? (Ja/Nein)	Begründung (Beherrschung oder wirtschaftl. Abhängigkeit?)
Sandra Muster (persönlich)	_____	_____

Gesamtengagement der Kreditnehmereinheit (alle Kredite summiert):

_____ TEUR

AB-2: WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN ERMITTELN

Anleitung: Ermitteln Sie den wirtschaftlich Berechtigten der Muster Transport GmbH. Gehen Sie die Beteiligungskette Schritt für Schritt durch.

Schritt 1 – Direkte Beteiligung an Muster Transport GmbH:

Direkt beteiligt: _____ | Anteil: _____
%

Schritt 2 – Durchgerechnet auf natürliche Personen:

Natürliche Person	Beteiligungskette	Durchgerechnete Beteiligung
_____ _____	_____	_____ %
_____ _____	_____	_____ %

Schritt 3 – Schwelle > 25 % überschritten?

Wirtschaftlich Berechtigter der Muster Transport GmbH: _____

Eintrag im Transparenzregister zu prüfen? Ja / Nein

AB-3: KREDITNEHMEREINHEIT UND BETREUUNGSEINHEIT ABGRENZEN

Anleitung: Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich teils auf die Kreditnehmereinheit (KE), teils auf die Betreuungseinheit (BE). Ordnen Sie zu.

Aussage	KE oder BE?
„Der Berater fasst alle Gesellschaften eines Inhabers zusammen, um einen Gesamtüberblick zu behalten.“	_____
„Die Zusammenfassung löst Meldepflichten und Großkreditlimite aus.“	_____
„Die Grenze liegt bei 10 % der anrechenbaren Eigenmittel der Bank (Großkredit, Art. 392 CRR).“	_____

Aussage	KE oder BE?
„Die Zusammenfassung hat keine gesetzliche Grundlage, sondern folgt internen Regeln.“	_____
„Auch Beherrschungsverhältnisse ohne direkte Kreditbeziehung sind zu berücksichtigen.“	_____
„Die Marktfolge überprüft die korrekte Bildung dieser Einheit.“	_____

AB-4: VERDACHTSMOMENT ERKENNEN UND RICHTIG HANDELN

Anleitung: Lesen Sie die zwei Szenarien und entscheiden Sie, wie Sie als Assistenz richtig handeln.

Szenario A:

Im Rahmen der Neukundenanlage der Muster Transport GmbH stellen Sie fest, dass auf das neu eröffnete Konto innerhalb von drei Tagen fünf Bareinzahlungen à 9.900 EUR eingehen. Auf Nachfrage erklärt Georg Muster, das seien „Vorauszahlungen von Barkunden“.

Meine Einschätzung (Verdachtsmoment ja/nein): _____

Warum? _____

Mein nächster Schritt: _____

Darf ich Georg Muster auf meinen Verdacht ansprechen? _____ – warum? _____

Szenario B:

Wenige Wochen nach Kreditauszahlung legt Georg Muster einen Beschluss vor, laut dem er aus der Muster Holding GmbH ausscheidet und eine ihm unbekannte Briefkastengesellschaft aus einem osteuropäischen Land die Anteile übernimmt. Er bittet, die Unterlagen schnell zu aktualisieren.

Meine Einschätzung (Verdachtsmoment ja/nein): _____

Warum? _____

Mein nächster Schritt: _____

Verändere ich die Kundenstammdaten sofort? _____ – Begründung: _____

AB-5: PRÜFKARTE „EINHEIT UND WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER“

Wiederverwendbare Prüfkarte für Neugeschäftsvorgänge.

#	Prüfpunkt	erledigt
1	Beteiligungsstruktur vollständig dokumentiert (Organigramm oder Textdarstellung)	■
2	Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG geprüft (Beherrschung, wirtschaftliche Abhängigkeit)	■
3	Gesamtengagement der Einheit summiert und an Berater/Marktfolge kommuniziert	■
4	Wirtschaftlich Berechtigten über alle Beteiligungsstufen ermittelt (Schwelle > 25 %)	■
5	Falls kein wB ermittelbar: fiktiven wB (gesetzlichen Vertreter) dokumentiert	■
6	Transparenzregister-Abgleich (www.transparenzregister.de) durchgeführt; Ergebnis im DMS abgelegt (Dokumenttyp „GwG / wirtschaftlich Berechtigter“); Unstimmigkeit/Nicht-Eintragung an Geldwäschebeauftragten gemeldet	■
7	Kein Verdachtsmoment erkennbar – oder: Geldwäschebeauftragten informiert (Dokumentation)	■

Reflexionsfragen

- Welchen Bestandskunden würden Sie sich heute anschauen, um zu prüfen, ob möglicherweise eine Kreditnehmereinheit vorliegt, die bisher nicht als solche erfasst ist?
- Wie gehen Sie vor, wenn ein Geschäftsführer Ihnen sagt, er sei selbst der Eigentümer – und keine weiteren Beteiligungen vorhanden seien – Sie aber an anderer Stelle anders lautende Informationen haben?
- Was würden Sie tun, wenn ein Berater Sie bittet, bei einem verdächtigen Vorgang erst einmal „nichts zu unternehmen, der Kunde ist wichtig“?

QUELLENANGABEN

Q32 Kreditwesengesetz [KWG]. In der jeweils aktuellen Fassung. Insbesondere § 18 (Kreditunterlagen).

Q34 Capital Requirements Regulation [CRR] / Capital Requirements Directive [CRD]. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der jeweils aktuellen Fassung.

Q212 Geldwäschegesetz [GwG]. In der jeweils aktuellen Fassung.

Q214 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht [BaFin]. Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (AuA). In der jeweils aktuellen Fassung. BaFin.